رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١٢٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١١٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/١هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - المماطلة في تسليم عهدة - الإهمال في استعمال وصيانة العهدة - حرمة المال العام - عقوبة الإنذار - قِدم العهدة - انتفاء البينة - الأصل في القرارات الإدارية الصحة - عيوب القرار الإداري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بعقوبة الإنذار؛ لمماطلته في إعادة السيارة المسلمة إليه كعهدة، وإهماله استعمالها وصيانتها بعد الحادث المروري الذي وقع لها - تقرير الشرع الحنيف وجوب المحافظة على العهد - تعاضد البينات على ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوب إليه - عدم تقديم المدعي ما يثبت دفعه بقِدم السيارة - تناسب العقوبة الموقعة مع المخالفة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنَّ المدعي تقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أنّه موظف لدى المدعى عليها، وكانت على عهدته سيارة، وقد أصدرت بحقه القرار المتضمن معاقبته بعقوبة الإنذار، وذلك بالقرار رقم (٤٢٠٠٤٠٤٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٢هـ بعد أن استند

المحقق في تسبيبه الذي تضمن: أنه ماطل بتسليم السيارة وأهملها ولم يحافظ عليها وتركها في الورشة، وذكر بأن هذا التسبيب غير صحيح، حيث إنه لم تتم مخاطبته رسمياً بتسليم السيارة، ولم يتم الاتصال عليه، كما أن السيارة تعرضت لحادث مروري بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ، ونسبة إدانته (صفر) في الحادث الذي تعرض له حسب التقرير المعد من قبل شركة نجم، وذكر بأنه قام بإخطار جهة إدارته عندما حصل له الحادث حسب تعميم الوزير، وأرفق صورةً من قرار الطعن، وصورةً من خطاب الإبلاغ عن الحادث، وصورةً من تقرير شركة نجم للحادث الذي تعرض له، وختم الدعوى بطلب إلغاء القرار التأديبي المشار إليه آنفاً. وبقيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبطلب الإجابة من ممثلة المدعى عليها، قدمت مذكرة ذكرت فيها: سلامة عقوبة الإنذار الموقعة على المدعي، وذلك استناداً للمادة (٣٢) في الفقرة الأولى من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، وذلك بسبب مماطلة المدعي بتنفيذ التوجيه المبلغ له من حيث تكليفه بإصلاح السيارة وتسليمها، والتي تعود ملكيتها لأمانة منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى إساءة استعماله لها من قبل وقوع الحادث بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢١هـ، وأرفقت صورةً من التقرير الفني للسيارة، والموضح فيه وجود عدد من التلفيات، وأن المرجع في ذلك سوء استخدام المدعي للسيارة. وأضافت بأن السيارة تعرضت لحادث وهي في عهدته، حيث لم يقم بإبلاغ الجهة المختصة بالأمانة، كما قام بتركها في الورشة قرابة الشهر ونصف دون القيام

بإصلاحها حتى وقت طلبه للتحقيق بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ، وذكرت بأن المدعي خالف البنود رقم (١٠-١١-١٢) من تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية برقم (١٥٣٥٠) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٧هـ والتي تنص على ما يلي: "١-بند رقم (١٠) يتحمل الموظف أي إهمال أو سوء استخدام أو أي عبث بأجهزة ومحتويات السيارة. ٢-بند رقم (١١) عند حدوث أي عطل في السيارة يجب إبلاغ الجهة المختصة بإدارة الحركة والنقل. ٣-بند رقم (١٢) عدم التنازل عن أي حادث وإحضار ما يثبت وقوع الحادث: كروكي+ تقرير الحادث مع تحديد نسبة الخطأ+ ورقة التقرير"، كما جاء مخالفاً لقواعد إجراءات المستودعات المركزية حيث نصت المادة السادسة عشرة على ما يلي: "أولاً: تعتبر الإدارات والأقسام والمواقع مسؤولة عما بحوزتها من أصناف العهد المصروفة لاستعمالها، وعلى مسؤوليتها وضع الضوابط اللازمة لحسن استخدامها والمحافظة عليها وصيانتها حتى تسقط من عهدتها"، وبناءً عليه فإن العقوبة تكون صادرةً حسب الإجراءات المتبعة نظاماً. وأرفقت صوراً للسيارة بعد وقوع الحادث، وصورةً للتقرير الفني، وطلبت رفض الدعوى. فيما قدم المدعي مذكرةً تضمنت: أن الادعاء بالمماطلة في إصلاح وتسليم السيارة غير صحيح، ذلك بناءً على الخطاب الذي ورده من مدير الإدارة العامة لتشغيل وصيانة المعدات رقم (٤٢٠٠١٤٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢١هـ المتضمن: "إصلاح السيارة وتلافي الملاحظات دون تسليمها". وأما الادعاء بسوء الاستخدام؛ فغير صحيح، وذلك بسبب أن السيارة مستعملة، وأنها من الرجيع ولم تكن السيارة جديدة. وأما الادعاء بأنه لم يقم بتبليغ الجهة المختصة بعد وقوع

الحادث؛ فذكر بأنه غير صحيح، وأرفق صورة الخطاب المتضمن التبليغ عن الحادث. وأما الادعاء بأنه ترك السيارة لمدة شهر ونصف دون القيام بإصلاحها حتى وقت إحالته للتحقيق بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٨هـ؛ فغير صحيح، وذلك بسبب أن الحادث الذي حصل له كان بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ حسب تقرير شركة نجم. وأكد بأنه أبلغ الجهة المعنية بذلك، وبعد ذلك وضع السيارة في الورشة، وأنه تابع صرف مبلغ التعويض الذي تأخر صرفه، وذكر بأن خطاب التحقيق كان بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٨هـ، كما أنه تم تسليم السيارة بعد الانتهاء من إصلاحها بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، وأرفق صورةً من تقرير السيارة، وصورةً من مستند الإرجاع، وأكد على طلبه السابق. فيما قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً تضمنت: بأن المدعي يدعي بأنه لم يرده اتصال ولا خطاب رسمي بتسليم السيارة، بينما ذكر المدعي في تظلمه المقدم لأمين منطقة المدينة المنورة من قرار تقييم الأداء، والذي اجتمعت اللجنة بموجبه بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ، (أي قبل وقوع الحادث) بالإضافة إلى أنه قام بمخاطبة وكيل الأمين للخدمات المساندة، وطلب من المدعي إلزامه بإنزال السيارة من عهدته وتسليمها للإدارة القانونية. وذكرت بأن المدعي لم يبلّغ إدارة الحركة والنقل، وأن ما ذكره المدعي من أن التلفيات التي على السيارة كانت قبل استلامه كلام مرسل يجب إثباته، وطلبت رفض الدعوى. فيما قدم المدعي مذكرةً جاء فيها: أنّ الجهة لم تخاطبه شخصياً وإنما خاطبت الجهة المعنية بعهدة السيارات. وأما ما يخص الإبلاغ عن الحادث، ذكر بأنه لم يبلغ إدارة الحركة والنقل؛ لأن مرجعية الموظف تعود إلى الإدارة التي يعمل بها ولا يحق له أن

يتخطاها وهي بدورها تخاطب إدارة الحركة والنقل، وأكد على طلبه. فيما قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أن المدعي كان تحت إدارة المدير العام للشؤون القانونية. ثم قرَّر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٤٢٠٠٤٠٤٧٧٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٢هـ المتضمن معاقبته بعقوبة الإنذار؛ لذّا فإن دعواه حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً بنظر الدعوى استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وأحيلت الدعوى للدائرة طبقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فلما كان الثابت صدور القرار محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٢هـ، وعلم به المدعي بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، ثم تظلم منه لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ، ثم تقدم إلى هذه المحكمة في تاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ؛ لذا فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً؛ لتقديمها أثناء المدة المحددة نظاماً وذلك وفقاً للفقرة (٤) من المادة الثامنة من نظام

المرافعات أمام ديوان المظالم آنف الذكر. وأما عن موضوع الدعوى، فإنه بالاطلاع على القرار محل الدعوى يتبين أنه بني على سبب مماطلة المدعي في تسليم السيارة وإهمالها وعدم المحافظة عليها وتركها في ورشة الصيانة حتى طلبه للتحقيق، وبما أن الأصل في القرار الإداري أن يصدر متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته، ويظل كذلك إلى أن يصدر حكم فيه بإلغائه، ومعنى ذلك أنه خاضع لرقابة القضاء للنظر في مشروعيته وفحصه للنظر في مدى موافقته لصحيح النظام من حيث خلوه من العيوب المقررة التي تمس القرارات الإدارية سواء من حيث الشكل أو السبب أو الغاية -وهو ما يعرف بالانحراف بالسلطة- أو الخطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح أو عيب الاختصاص؛ فإن مس القرار أحد تلك العيوب كان موجباً للإلغاء، وإلا حكم على الدعوى برفضها. وبالنظر في القرار محل الدعوى، وحيث إنه قد بان من أوراق الدعوى سوء استخدام المدعي للسيارة وذلك وفقاً للتقرير الذي تضمن وجود عدد من التلفيات والمؤرخ في ١٤٤٢/٢/٢١هـ، كما أن رد المدعي بأن السيارة مستعملة وأنها من الرجيع ولم تكن السيارة جديدة قد جاء مرسلاً على غير سند يعضده، وأما ما يخص مماطلته في تسليم السيارة، فالثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد أقر بأنه علم بالخطاب الذي طلب منه إنزال السيارة، وذلك لكونه قام بمخاطبة وكيل الأمين للخدمات المساندة، إذ أن المقر مؤاخذ على إقراره، كما أن الإهمال بحق المدعي ثابت حيث إن الحادث حصل له بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ، والثابت أن المدعي ترك السيارة في ورشة للصيانة حتى تاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، أي

أن التأخير في تسليم السيارة قد حصل، ولم يقدم ما يثبت خلاف ذلك؛ لذا فإن الدائرة تطمئن إلى أن هذه العقوبة الموقعة على المدعي تتناسب مع المخالفة. وبما أنّ هذه العهدة يجب المحافظة عليها، وهي واجبة بدلالة الشرع الحنيف، وهي أشد حرمة من المال الخاص لكثرة الحقوق المتعلقة بها وتعدد ذمم الملاك لها؛ وبناءً على ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمدعي؛ مما تنتهي معه الحكم بمقتضى ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٣١٢٩) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد أمانة منطقة المدينة المنورة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.